

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 16 Dhoulhijja 1414 - 27 Mai 1994

137^{ème} année

N° 41

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 94-1100 du 16 mai 1994**, portant octroi d'une indemnité forfaitaire au profit des agents publics chargés de l'opération du recensement général de la population et de l'habitat 879
- Décret n° 94-1101 du 16 mai 1994**, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie décidant la création et l'émission de pièces de monnaie en or et en argent, en commémoration du 7^{ème} anniversaire du 7 novembre 1987 (1987 - 1994) 879
- Décret n° 94-1102 du 14 mai 1994**, modifiant le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, portant statut particulier aux membres du contrôle général des services publics 879
- Décret n° 94-1103 du 14 mai 1994**, modifiant le décret n° 90-1403 du 10 septembre 1990, relatif aux indemnités allouées aux membres du corps du contrôle général des services publics 880

Ministère des Finances

- Décret n° 94-1104 du 14 mai 1994**, modifiant le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982, portant statut particulier aux membres du corps du contrôle général des finances 881
- Décret n° 94-1105 du 14 mai 1994**, modifiant le décret n° 90-1411 du 10 septembre 1990, relatif aux indemnités allouées aux membres du corps du contrôle général des finances 882
- Nomination d'un inspecteur général des brigades des douanes 882

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

- Décret n° 94-1107 du 14 mai 1994**, modifiant et complétant le décret n° 90-1070 du 18 juin 1990 complété par le décret n° 91-1006 du 21 juin 1991 portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières 882
- Décret n° 94-1108 du 14 mai 1994**, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales des domaines de l'Etat et des affaires foncières 886
- Décret n° 94-1109 du 14 mai 1994**, modifiant le décret n° 91-842 du 31 mai 1991, portant statut particulier aux membres du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières 887

Décret n° 94-1110 du 14 mai 1994 , modifiant le décret n° 91-847 du 31 mai 1991 relatif aux indemnités allouées aux membres du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières	888
Ministère de l'Education et des Sciences	
Nomination d'un chef de service	889
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de directeurs généraux	889
Nomination de médecins des hôpitaux	889
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	
Nomination d'un inspecteur général	889
 Avis et Communications	
Banque Centrale de Tunisie	
Situation de la Banque Centrale de Tunisie	890

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 94-1100 du 16 mai 1994, portant octroi d'une indemnité forfaitaire au profit des agents publics chargés de l'opération du recensement général de la population et de l'habitat.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 93-1559 du 26 juillet 1993, portant organisation du recensement général de la population et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les agents publics peuvent être chargés des opérations relatives au recensement général de la population et de l'habitat prévu par le décret susvisé n° 93-1559 du 26 juillet 1993.

Ces agents percevront en contrepartie de leur participation à ces opérations et d'une façon exceptionnelle, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à trois cents dinars (300 D) et qui sera imputé sur le budget du recensement susvisé.

Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et le ministre du plan et du développement régional sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-1101 du 16 mai 1994, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie décidant la création et l'émission de pièces de monnaie en or et en argent, en commémoration du 7ème anniversaire du 7 novembre 1987 (1987 - 1994).

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment ses articles 26 et 27,

Sur la proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Décète :

Article premier. - Est approuvée la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie, en date du 28 avril 1994, annexée au présent décret, portant création et émission, en commémoration du 7ème anniversaire du 7 novembre 1987, de deux cent cinquante pièces en or de cent dinars, de quatre cents pièces en or de cinquante dinars et de cinq cents pièces en argent de dix dinars, ayant cours légal et pouvoir libératoire.

Art. 2. - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-1102 du 14 mai 1994, modifiant le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, portant statut particulier aux membres du contrôle général des services publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif telle que modifiée par la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour la gestion 1991 et notamment son article 70,

Vu la loi n° 93-50 du 3 mai 1993, relative au haut comité du contrôle administratif et financier,

Vu le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des services publics, tel qu'il a été modifié par le décret n° 86-808 du 22 août 1986,

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, portant rattachement des structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministère,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 93-906 du 19 avril 1993, relatif au haut comité du contrôle administratif et financier,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les articles 3, 6, 10 et 22 du décret n° 82-6 du 5 janvier 1982 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 3. (nouveau) - Les services d'inspection administrative et financière relevant des différents départements, ainsi que les services du contrôle général des finances et du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, sont tenus de communiquer pour information au contrôle général des services publics copies des rapports qu'ils établissent dans le cadre de leurs missions.

Art. 6. (nouveau) - Les contrôleurs adjoints des services publics sont recrutés dans les conditions suivantes :

1 - par voie de nomination directe parmi les sortants de l'école nationale d'administration ayant satisfait aux conditions de l'examen de sortie du cycle supérieur de cette école et âgés de trente cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement.

2 - par voie de concours sur dossier et épreuve orale parmi :

- les candidats âgés de trente cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, titulaires d'un diplôme d'études approfondies en droit, économie, gestion financière ou comptable délivré par un établissement ou institut d'enseignement supérieur public ou d'un diplôme reconnu officiellement équivalent, obtenu dans les mêmes disciplines.

- les candidats titulaires du certificat supérieur de révision comptable justifiant d'une ancienneté minimum de 2 ans après obtention de leur diplôme dans un cabinet d'audit ou d'expertise comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie et âgés de trente cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'ouverture du concours.

3 - par voie de concours sur épreuves écrites et orales ouvert aux candidats parmi :

- les fonctionnaires publics titulaires d'une maîtrise en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme reconnu officiellement équivalent dans les disciplines financières, comptables, économiques ou juridiques justifiant de cinq années d'ancienneté au moins dans le grade d'administrateur ou dans un grade équivalent et exerçant dans le domaine de la gestion administrative, comptable, financière ou juridique et âgés de trente cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

- les agents titulaires d'une licence en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme reconnu officiellement équivalent dans les disciplines financières, comptables, économiques ou juridiques justifiant dans une entreprise publique et, après obtention de leur diplôme, de cinq années d'ancienneté au moins dans le domaine de la gestion administrative, comptable, financière ou juridique et âgés de trente cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Le programme ainsi que les modalités d'ouverture des concours prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont fixés par arrêté du Premier ministre.

Art. 10. (nouveau) - Les contrôleurs des services publics sont recrutés dans les conditions suivantes :

1 - par voie de nomination au choix parmi les contrôleurs adjoints des services publics justifiant d'une ancienneté dans ce grade d'au moins trois ans et inscrits sur une liste d'aptitude.

2 - par voie de concours sur dossier et après épreuve orale parmi les fonctionnaires publics ou les agents des entreprises publiques titulaires d'un diplôme d'études approfondies en droit, économie, gestion financière ou comptable, délivré par un établissement ou institut d'enseignement supérieur public, ou d'un diplôme reconnu officiellement équivalent obtenu dans les mêmes disciplines, et justifiant de quatre années d'expérience au moins après obtention de leurs diplômes dans le domaine de la gestion administrative, comptable, financière ou juridique et âgés de trente sept ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Le nombre des contrôleurs des services publics recrutés par voie du concours prévu au paragraphe 2 du présent article ne peut dépasser le tiers des postes vacants dans le grade de contrôleurs des services publics, à la date de l'ouverture du concours.

Le programme ainsi que les modalités d'ouverture des concours prévus au paragraphe 2 du présent article sont fixés par arrêté du Premier ministre.

Art. 22. (nouveau) - Le chef du corps du contrôle général des services publics, le chef du contrôle général des services administratifs et le chef du contrôle général des entreprises publiques et offices sont nommés par décret sur proposition du Premier ministre parmi les titulaires du grade de contrôleur général des services publics ou d'un grade équivalent depuis au moins trois ans.

Le chef du corps du contrôle général des services publics, le chef du contrôle général des services administratifs et le chef du contrôle général des entreprises publiques et offices bénéficient des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administrateur centrale.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-1103 du 14 mai 1994, modifiant le décret n° 90-1403 du 10 septembre 1990, relatif aux indemnités allouées aux membres du corps du contrôle général des services publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif telle que modifiée par la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour la gestion 1991 et notamment son article 70,

Vu la loi n° 93-50 du 3 mai 1993, relative au haut comité du contrôle administratif et financier,

Vu le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, portant statut particulier aux membres du contrôle général des services publics,

Vu le décret n° 92-1997 du 9 novembre 1992, portant octroi de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des membres des corps de contrôle général qui exercent leurs attributions en dehors de leurs corps et qui sont exclus du bénéfice de l'indemnité de contrôle,

Vu le décret n° 93-906 du 19 avril 1993, relatif au haut comité du contrôle administratif et financier,

Vu le décret n° 94-542 du 10 mars 1994, modifiant le décret n° 90-1403 du 10 septembre 1990, relatif aux indemnités allouées aux membres du corps du contrôle général des services publics,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les articles 1 et 3 du décret n° 90-1403 du 10 septembre 1990 tel que modifié par le décret n° 91-805 du 25 mai 1991 et le décret n° 94-542 du 10 mars 1994 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article premier. (nouveau) - Il est alloué aux membres du corps du contrôle général des services publics, une indemnité dite "indemnité de contrôle".

Outres les membres qui exercent effectivement leurs missions au sein du corps du contrôle général des services publics au Premier ministère, cette indemnité est servie :

- aux membres dudit corps qui sont détachés auprès du corps du contrôle général des finances et du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, ainsi qu'aux membres dudit corps appelés à exercer les fonctions de chef d'inspection départementale, conformément aux dispositions du décret n° 82-6 du 5 janvier 1982 susvisé et qui exercent effectivement les attributions de contrôle auprès de ces structures.

- aux membres du corps de contrôle général des services publics au Premier ministère qui sont détachés pour exercer au sein du haut comité de contrôle administratif et financier créé par la loi n° 93-50 du 3 mai 1993.

- et d'une façon générale, aux membres du corps du contrôle général des services publics au Premier ministère qui sont détachés auprès de tout autre service ou entreprise publics, à condition d'avoir accompli au moins 6 ans d'exercice au sein du corps du contrôle général des services publics.

Le montant de cette indemnité est égal au cumul de la première et du maximum de la deuxième partie de l'indemnité prévue par le décret n° 94-542 du 10 mars 1994 susvisé.

Cette indemnité est servie mensuellement et à terme échu.

Art. 3. (nouveau) - Il est servie, outre la rémunération rattachée au grade :

- une indemnité de responsabilité au chef du corps du contrôle général des services publics au Premier ministère.

Le taux mensuel de cette indemnité est fixé à cent (100) dinars.

- une indemnité de responsabilité au chef du contrôle général des services administratifs et au chef du contrôle général des entreprises et offices au Premier ministre, ainsi qu'aux membres du corps du contrôle général des services publics nommés chefs d'inspections départementales.

Le taux mensuel de cette indemnité est fixé à soixante dix (70) dinars.

L'indemnité de responsabilité susvisée est soumise aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès, selon la réglementation en vigueur.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 94-1104 du 14 mai 1994, modifiant le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982, portant statut particulier aux membres du corps du contrôle général des finances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif telle que modifiée par la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour la gestion 1991 et notamment son article 70,

Vu la loi n° 93-50 du 3 mai 1993, relative au haut comité du contrôle administratif et financier,

Vu le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des finances, tel qu'il a été modifié par le décret n° 87-1030 du 7 août 1987,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-239 du 3 février 1992 et notamment ses articles 1 et 6,

Vu le décret n° 93-906 du 19 avril 1993, relatif au haut comité du contrôle administratif et financier,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les articles 4, 8 et 19 du décret n° 82-7 du 5 janvier 1982 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 4. (nouveau) - Les contrôleurs des finances de 3ème classe sont recrutés dans les conditions suivantes :

1 - par voie de nomination directe parmi les sortants de l'école nationale d'administration ayant satisfait aux conditions de l'examen de sortie du cycle supérieur de cette école et âgés de trente cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement.

2 - par voie de concours sur dossier et épreuve orale parmi :

- les candidats âgés de trente cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, titulaires d'un diplôme d'études approfondies en droit, économie, gestion financière ou comptable délivré par un établissement ou institut d'enseignement supérieur public ou d'un diplôme reconnu officiellement équivalent, obtenu dans les mêmes disciplines.

- les candidats titulaires du certificat supérieur de révision comptable justifiant d'une ancienneté minimum de 2 ans après obtention de leur diplôme dans un cabinet d'audit ou d'expertise comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie et âgés de trente cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'ouverture du concours.

3 - par voie de concours sur épreuves écrites et orales ouvert aux candidats parmi :

- les fonctionnaires publics titulaires d'une maîtrise en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme reconnu officiellement équivalent dans les disciplines financières, comptables, économiques ou juridiques justifiant de cinq années d'ancienneté au moins dans le grade d'administrateur ou dans un grade équivalent et exerçant dans le domaine de la gestion administrative, comptable, financière ou juridique et âgés de trente cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

- les agents titulaires d'une licence en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme reconnu officiellement équivalent dans les disciplines financières, comptables, économiques ou juridiques justifiant dans une entreprise publique et, après obtention de leur diplôme, de cinq années d'ancienneté au moins dans le domaine de la gestion administrative, comptable, financière ou juridique et âgés de trente cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Le programme ainsi que les modalités d'ouverture des concours prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont fixés par arrêté du ministre des finances.

Art. 8. (nouveau) - Les contrôleurs des finances de 2ème classe sont recrutés dans les conditions suivantes :

1 - par voie de nomination au choix parmi les contrôleurs des finances de 3ème classe justifiant d'une ancienneté dans ce grade d'au moins trois ans et inscrits sur une liste d'aptitude.

2 - par voie de concours sur dossier et après épreuve orale parmi les fonctionnaires publics ou les agents des entreprises publiques titulaires d'un diplôme d'études approfondies en droit, économie, gestion financière ou comptable, délivré par un établissement ou institut d'enseignement supérieur public, ou d'un diplôme reconnu officiellement équivalent obtenu dans les mêmes disciplines, et justifiant de quatre années d'expérience au moins après obtention de leurs diplômes dans le domaine de la gestion administrative, comptable, financière ou juridique et âgés de trente sept ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Le nombre des contrôleurs des finances de 2ème classe recrutés par voie de concours prévu au paragraphe 2 du présent article ne peut dépasser le tiers des postes vacants dans le grade de contrôleurs des finances de 2ème classe à la date de l'ouverture du concours.

Le programme ainsi que les modalités d'ouverture des concours prévus au paragraphe 2 du présent article sont fixés par arrêté du ministre des finances.

Art. 19. (nouveau) - Le chef du contrôle général des finances est nommé par décret sur proposition du ministre des finances parmi les titulaires du grade de contrôleur général des finances ou d'un grade équivalent, depuis au moins trois ans, il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-1105 du 14 mai 1994, modifiant le décret n° 90-1411 du 10 septembre 1990, relatif aux indemnités allouées aux membres du corps du contrôle général des finances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif telle que modifiée par la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour la gestion 1991 et notamment son article 70,

Vu la loi n° 93-50 du 3 mai 1993, relative au haut comité du contrôle administratif et financier,

Vu le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982, portant statut particulier aux membres du contrôle général des finances, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou complétés,

Vu le décret n° 92-1997 du 9 novembre 1992, portant octroi de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des membres des corps de contrôle général qui exercent leurs missions en dehors de leurs corps et qui sont exclus du bénéfice de l'indemnité de contrôle,

Vu le décret n° 93-906 du 19 avril 1993, relatif au haut comité du contrôle administratif et financier,

Vu le décret n° 94-547 du 28 février 1994, modifiant le décret n° 90-1411 du 10 septembre 1990, relatif aux indemnités allouées aux membres du corps du contrôle général des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les articles 1 et 3 du décret n° 90-1411 du 10 septembre 1990, tel que modifié par le décret n° 91-810 du 25 mai 1991 et n° 94-547 du 28 février 1994, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article premier. (nouveau) - Il est alloué aux membres du corps du contrôle général des finances, une indemnité dite "indemnité de contrôle".

Outres les membres qui exercent effectivement leurs missions au sein du corps du contrôle général des finances, cette indemnité est servie :

- aux membres dudit corps, détachés auprès du corps du contrôle général des services publics au Premier ministre, et du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et qui y exercent effectivement leurs attributions.

- aux membres du corps, détachés pour exercer au sein du haut comité de contrôle administratif et financier créé par la loi n° 93-50 du 3 mai 1993.

- et d'une façon générale, aux membres du corps du contrôle général des finances détachés auprès de tout autre service ou entreprise publics, à condition d'avoir accompli au moins 6 ans d'exercice au sein du corps du contrôle général des finances.

Le montant de cette indemnité est égal au cumul de la première et du maximum de la deuxième partie de l'indemnité prévue par le décret n° 94-547 du 28 février 1994 susvisé.

Cette indemnité est servie mensuellement et à terme échu.

Art. 3. (nouveau) - Outre la rémunération rattachée au grade, il est servi au chef du corps du contrôle général des finances une indemnité de responsabilité.

Le taux mensuel de cette indemnité est fixé à soixante dix (70) dinars.

L'indemnité de responsabilité susvisée est soumise aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès, selon la réglementation en vigueur.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 94-1106 du 14 mai 1994.

Monsieur Habib Saïd est nommé inspecteur général des brigades des douanes au ministère des finances.

**MINISTERE
DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 94-1107 du 14 mai 1994, modifiant et complétant le décret n° 90-1070 du 18 juin 1990 complété par le décret n° 91-1006 du 21 juin 1991 portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 24 septembre 1885, relatif au domaine public,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 5 à 12,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le statut des terres collectives et ensemble les textes la modifiant et la complétant,

Vu la loi n° 70-25 du 19 mai 1970, modifiée par la loi n° 88-112 du 18 août 1988 fixant les modalités de cession des terres domaniales à vocation agricole,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et ensemble les textes la modifiant et la complétant,

Vu l'article 69 de la loi n° 90-111 du 30 décembre 1990, portant loi des finances pour la gestion de 1991,

Vu la loi n° 92-20 du 3 février 1992, relative au transfert de certaines compétences du ministre de l'équipement et de l'habitat prévues par la législation relative aux biens des étrangers, au ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général du ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-1070 du 18 juin 1990, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières tel que complété par le décret n° 91-1006 du 21 juin 1991,

Vu le décret n° 91-739 du 22 mai 1991, portant nomination du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le paragraphe 2 de l'article 2 et les articles 7, 9, 11 bis du décret n° 90-1070 du 18 juin 1990 portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières complété par le décret n° 91-1006 du 21 juin 1991, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 2. - Le paragraphe 2 (nouveau) : bureau des relations avec le citoyen.

Il est chargé :

- d'accueillir les citoyens, de recevoir leur requêtes et, en collaboration avec les services concernés, d'instruire ces requêtes en vue de leur trouver les solutions appropriées

- de répondre aux citoyens directement ou par correspondance

- de renseigner les citoyens sur les procédures et formalités directement, par correspondance ou par téléphone

- de centraliser et d'étudier les dossiers émanant du médiateur administratif ainsi que la coordination avec les différents services du ministère en vue de trouver les solutions adéquates à ces dossiers

- de déceler, à travers une analyse approfondie des requêtes des citoyens les lourdeurs et complications au niveau des procédures administratives et de proposer les réformes susceptibles de les surmonter.

Et d'une manière générale, il est chargé d'aider le citoyen à surmonter les difficultés qu'il pourrait rencontrer dans ses relations avec l'administration et de lui faciliter l'obtention des prestations administratives dans le cadre de la législation et réglementation en vigueur.

Il est attribué au responsable du bureau des relations avec le citoyen l'emploi de sous-directeur d'administration centrale conformément à la réglementation en vigueur.

Le bureau gère le système d'information et de communication administrative.

Art. 7. (nouveau) - La direction générale de la gestion et des ventes.

Elle est chargée :

- de la gestion des biens mobiliers et immobiliers non agricoles appartenant à l'Etat

- de la location des biens immeubles non agricoles relevant du domaine privé de l'Etat

- de la location des carrières

- d'assurer le suivi de l'exploitation des concessions et des occupations temporaires du domaine public de l'Etat

- d'assurer le suivi de l'exploitation des concessions des établissements publics à caractère administratif

- de l'affectation des biens immeubles relevant du domaine privé de l'Etat au profit des services publics
- du transfert des biens immeubles relevant du domaine privé de l'Etat aux entreprises et établissements publics dans le cadre des participations en nature de l'Etat dans leur capital conformément aux lois et réglementations en vigueur

- de la vente des biens immeubles non agricoles relevant du domaine privé de l'Etat

- de la vente des meubles et des équipements, devenus sans emploi, appartenant à l'Etat

- du suivi de la vente des meubles et équipements devenus sans emploi appartenant aux établissements publics à caractère administratif

- de la vente des objets trouvés, des épaves et objets confisqués au profit de l'Etat en collaboration avec les administrations concernées

- d'assurer le secrétariat de la commission des opérations foncières et la préparation des dossiers qui lui sont soumis ainsi que leur suivi

- d'assurer le suivi des opérations foncières relatives aux biens des collectivités et des entreprises publiques.

Elle comprend 2 directions :

I - La direction des locations et affectations

Elle est chargée notamment :

- de la location des biens immeubles non agricoles relevant du domaine privé de l'Etat

- du suivi de l'octroi des concessions et occupations temporaires du domaine public et de leur exploitation

- de la location des carrières de l'Etat et du suivi de la location des carrières des établissements publics à caractère administratif

- de l'affectation des biens immeubles relevant du domaine privé de l'Etat au profit des services publics

- du transfert des biens immeubles relevant du domaine privé de l'Etat au profit des entreprises et établissements publics dans le cadre de ses participations en nature dans leur capital conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Elle comprend 3 sous-directions :

1 - La sous-direction des locations

Elle comprend 2 services :

a) le service des locations des biens immeubles non agricoles

b) le service du suivi de l'octroi des concessions et occupations temporaires et de leur exploitation

2 - La sous-direction des carrières

Elle comprend 2 services :

a) le service des locations des carrières

b) le service du suivi de l'exploitation des carrières

3 - La sous-direction de l'affectation et des participations en nature

Elle comprend 2 services :

a- le service des constats et des enquêtes foncières

b) le service des affectations au profit des services publics et des participations en nature de l'Etat dans les établissements et entreprises publiques.

II - La direction des ventes :

Elle est chargée notamment :

- de la vente des biens immeubles non agricoles relevant du domaine privé de l'Etat

- de la vente des meubles et équipements, devenus sans emploi, appartenant à l'Etat

- du suivi de la vente des meubles et équipements devenus sans emploi et appartenant aux établissements publics à caractère administratif

- de la vente des objets trouvés, des épaves et objets confisqués au profit de l'Etat en collaboration avec les administrations concernées

- de la liquidation des encls non agricoles revenant à l'Etat

- du suivi des opérations foncières relatives aux biens des collectivités et entreprises publiques.

Elle comprend 2 sous-directions :

1 - La sous-direction des ventes des biens immeubles non agricoles de l'Etat

Elle comprend 3 services :

- a) le service de vente des biens immeubles aux personnes physiques et morales autres que les conseils municipaux et régionaux

b) le service de vente des biens immeubles aux conseils municipaux

c) le service de vente des biens immeubles aux conseils régionaux.

2) La sous-direction des ventes des biens meubles

Elle comprend 2 services :

a) le service des ventes des biens meubles de l'Etat

b) le service du suivi des ventes des biens meubles des établissements publics à caractère administratif.

Art. 9. (nouveau) - La direction générale des expertises

Elle est chargée :

- d'effectuer les expertises relatives à la fixation des valeurs vénales et locatives des biens immeubles réservés aux différents services de l'Etat ainsi qu'aux collectivités publiques locales et aux établissements et entreprises publics sur leur demande

- de fixer les valeurs des fonds de commerce, des concessions et de fixer les propositions de l'administration en ce qui concerne les indemnités d'expropriation

- d'effectuer les études et enquêtes foncières, techniques et d'ingénierie relatives aux biens de l'Etat

- et d'une manière générale, d'effectuer tous les actes d'expertises dont elle est chargée par le ministère.

Sont soumis à une commission d'experts présidée par le directeur général d'expertises les rapports concernant des valeurs dépassant un montant fixé par décision du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Les membres de cette commission sont désignés par décision du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

La direction générale des expertises comprend 2 directions

I - La direction des expertises des valeurs vénales

Elle est chargée :

- d'effectuer les constats nécessaires

- d'effectuer les études techniques et topographiques relatives aux expertises

- de fixer les valeurs vénales des biens immeubles à acheter ou à vendre par l'Etat et les services publics d'une manière générale.

Elle comprend 2 sous-directions :

1) La sous-direction des expertises concernant l'Etat et les établissements publics à caractère administratif

Elle comporte 2 services :

a) le service des expertises relatives aux biens immeubles

b) le service des expertises relatives aux biens meubles.

2) La sous-direction des expertises concernant les collectivités, les établissements et entreprises publics

Elle comprend 2 services :

a) le service des expertises concernant les collectivités publiques locales

b) le service des expertises concernant les établissements et entreprises publics.

II - La direction des expertises des valeurs locatives et fonds de commerce

Elle est chargée :

- d'effectuer les constats et les études techniques et topographiques utiles pour fixer les valeurs locatives des biens immeubles

- de fixer les valeurs locatives des biens immeubles à louer par l'Etat ou à son profit

- de fixer les valeurs locatives des concessions, des occupations temporaires, des fonds de commerce et des carrières

- de fixer les propositions de l'administration en ce qui concerne les indemnités d'expropriation et les plus values des biens immeubles :

Elle comprend deux sous-directions :

1) La sous-direction des expertises des valeurs locatives des biens immeubles.

Elle comprend 2 services :

a - le service des expertises des valeurs locatives des biens immeubles

b - le service des expertises des carrières, concessions, et occupations temporaires,

2) La sous-direction des expertises, fonds de commerce, indemnités d'expropriation et plus-values immobilières.

Elle comprend 2 services :

a - le service des expertises des fonds de commerce et indemnités d'expropriation

b) le service de fixation de la plus-value immobilière

Art. 11 bis (nouveau) - La direction générale des terres agricoles.

Elle est chargée :

- de concevoir et de participer à l'élaboration des textes visant à faciliter l'apurement des terres agricoles

- d'effectuer les enquêtes foncières, les constats et les vérifications concernant les terres agricoles de l'Etat à l'exception de l'exploitation agricole

- de l'apurement foncier des terres collectives, des terres domaniales, des terres ex-habous soumises au régime d'enzel de gré à gré et des terres d'extrême indivision

- de programmer et de suivre les travaux de l'immatriculation foncière obligatoire et facultative des terres domaniales agricoles et des terres agricoles revenant à l'Etat après apurement de leur situation foncière en coordination avec la direction générale du contentieux de l'Etat

- de préparer et de suivre les travaux des comités régionaux consultatifs et du comité national consultatif d'attribution des terres domaniales agricoles

- d'assurer le secrétariat de la commission d'évaluation des terres agricoles et du comité national consultatif d'attribution

- de préparer et de suivre les contrats de cession et de location des terres domaniales agricoles

- de préparer les décisions d'affectation des terres agricoles au profit des organes prévus par la loi ainsi que les décisions de désaffectation de ces terres

- de suivre le recouvrement des prix des ventes et des montants des loyers

- de préparer les certificats d'attribution des terres domaniales agricoles cédées

- de préparer les certificats de main-levée

- de mettre en œuvre les procédures de déchéance et de retrocession des terres domaniales agricoles

- d'effectuer les travaux d'inspection et de contrôles relatifs aux opérations d'apurement foncier

- de la coordination et du suivi en vue de la délivrance des certificats de possession

- du suivi des affaires foncières des terres agricoles soulevées par l'Etat ou contre elle en coordination avec la direction générale du contentieux de l'Etat

- du suivi de l'actualisation des titres foncières agricoles dont l'Etat fait partie.

Elle comprend 3 directions, et elle peut faire appel à des groupes de travail leur confiant des travaux sur le terrain ou des travaux administratifs nécessitant une connaissance spéciale compte tenu de la nature des travaux qui leur sont confiés.

I - La direction technique des opérations foncières agricoles :
Elle est chargée notamment :

- d'effectuer les enquêtes foncières, les constats et les vérifications relatives aux terres domaniales agricoles
- de programmer et d'élaborer les plans parcellaires pour les terres agricoles et de veiller à leur exécution
- de programmer et de suivre l'évaluation des terres domaniales agricoles
- d'effectuer en collaboration avec les directions concernées relevant du ministère de l'agriculture, les expertises et les lotissements des terres domaniales agricoles afin d'en fixer la valeur venale et locative.

Elle comprend 2 sous-directions :

1) La sous direction des enquêtes foncières :
Elles comprennent 2 services :

- a) le service des enquêtes foncières
- b) le service des études techniques

2) La sous-direction de l'évaluation et des lotissements.
Elle comprend 2 services :

- a) le service de l'évaluation
- b) le service des lotissements

II) la direction d'attribution des terres agricoles.
Elle est chargée notamment :

- de suivre les travaux des comités régionaux d'attribution des terres domaniales agricoles
- d'assurer le secrétariat du comité national consultatif d'attribution des terres domaniales agricoles
- de préparer les contrats de cession et de location des terres domaniales agricoles et d'assurer leur suivi
- de préparer les décisions d'affectation et les décisions de désaffectation des terres domaniales agricoles aux organes prévus par la loi
- de l'apurement foncier des terres collectives, des terres domaniales, des terres ex-habous soumises à Enzel de gré à gré et des terres d'extrême indivision, et d'assurer le suivi
- de préparer les certificats d'attribution des terres domaniales agricoles cédées.

Elle comprend 2 sous-directions :

1) La sous-direction d'attribution des terres domaniales agricoles.
Elle comprend 3 services :

- a - le service du suivi des travaux des comités consultatifs d'attribution
- b - le service de la préparation des contrats de cession et des décisions d'affectation et de désaffectation
- c - le service de préparation des contrats de location.

2) La sous-direction de l'apurement foncier.
Elle comprend 2 services :

- a - le service de l'apurement des terres collectives et des terres d'extrême indivision
- b - le service de l'apurement des Enzels agricoles.

III - La direction des recouvrements et du suivi de l'attribution des terres domaniales agricoles :
Elle est chargée notamment :

- du suivi du recouvrement des prix des ventes et des montants des locations
- de la préparation des certificats de main-levée et des autorisations de vente et autres

- de la mise en œuvre des procédures de déchéance et de rétrocession des terres.

Elle comprend 2 sous-directions :

1) La sous-direction du recouvrement et du suivi :

Elle comprend 2 services :

- a - le service du recouvrement des prix de vente et de leur suivi
- b - le service du recouvrement des montants des loyers et de leur suivi.

2) La sous-direction du suivi de l'attribution des terres domaniales agricoles :

Elle comprend 2 services :

- a - le service du suivi des affaires foncières
- b - le service de la déchéance et de la rétrocession des terres domaniales et de leur suivi.

Art. 2. - Il est ajouté les articles 7 bis et 15 au décret n° 90-1070 du 18 juin 1990 sousvisé.

Art. 7. bis - La direction générale des acquisitions et de délimitation :

Elle est chargée :

- de l'expropriation des biens immeubles au profit de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif sur leur demande et en collaboration avec les ministères concernés

- de l'acquisition à l'amiable des biens immeubles au profit de l'Etat

- du suivi de l'acquisition à l'amiable des biens immeubles au profit des établissements publics à caractère administratif

- de mettre en œuvre les procédures d'échange au profit de l'Etat

- du suivi des procédures d'échange au profit des établissements publics à caractère administratif

- de l'acceptation des legs et dons, au profit de l'Etat conformément à la législation en vigueur

- du suivi de l'acceptation des bons et legs au profit des établissements publics à caractère administratif

- de la liquidation des successions vacantes ou en déshérence

- de la liquidation des biens des associations dissoutes dont le patrimoine revient à l'Etat

- de l'exécution des décisions d'exercice du droit de préemption au profit du domaine privé de l'Etat et de son suivi

- de l'exercice du droit de priorité au profit de l'Etat dans les opérations foncières entraînant mutation de la propriété et nécessitant une autorisation administrative

- de suivre l'actualisation des titres fonciers non agricoles dont l'Etat fait partie

- de mettre en œuvre les procédures de délimitation du domaine immobilier privé de l'Etat

- de suivre la délimitation des toutes les catégories du domaine public de l'Etat en collaboration avec les administrations concernées.

Elle comprend 2 directions :

I) La direction des acquisitions :

Elle est chargée notamment :

- de préparer les décrets d'expropriation des biens immeubles pour cause d'utilité publique et de veiller sur leur exécution et la liquidation des indemnités dues à leurs propriétaires

- d'assurer le suivi des contentieux d'indemnisation et de la mise en possession

- d'assurer le suivi de l'assainissement foncier des terres expropriées au profit de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif

- de suivre l'actualisation des titres fonciers non agricoles dont l'Etat fait partie
- d'effectuer les achats des immeubles au profit de l'Etat
- de suivre les achats des immeubles aux profit des établissements publics à caractère administratif
- de mettre en œuvre les procédures d'échange au profit de l'Etat
- de suivre les procédures d'échange au profit des établissements publics à caractère administratif
- d'exécuter les décisions d'exercice du droit de préemption au profit du domaine privé de l'Etat
- d'exercer le droit de priorité au profit de l'Etat dans les opérations foncières entraînant mutation de la propriété et nécessitant une autorisation administrative
- de liquider les successions vacantes ou en déshérence et d'accepter les legs et dons
- de liquider les biens des associations dissoutes dont le patrimoine revient à l'Etat.

Elle comprend 2 sous-directions :

1) La sous-direction des expropriations :

Elle comporte 3 services :

- a - le service de la préparation des décrets d'expropriation
 - b - le service du suivi du contentieux d'indemnisation et de la mise en possession
 - c - le service de l'apurement foncier des biens expropriés.
- 2) La sous-direction des acquisitions, échanges dons et legs et des successions vacantes ou en déshérence :

Elle comprend 3 services :

- a - le service des acquisitions et de l'exercice des droits de priorité et de préemption au profit de l'Etat
- b - le service des échanges
- c - le service des dons, legs et successions vacantes ou en déshérence

II - La direction de délimitation des biens de l'Etat des enquêtes foncières et des études :

Elle est chargée :

- de veiller sur les travaux des commissions de reconnaissance et de délimitation des biens immeubles de l'Etat
- d'effectuer les enquêtes foncières, les études techniques et les constats relatifs à la délimitation
- de mettre en œuvre les procédures de délimitation du domaine immobilier privé de l'Etat

- de suivre la délimitation de toutes les catégories du domaine public de l'Etat en collaboration avec les administrations concernées

- de suivre l'actualisation des titres fonciers non agricoles dont l'Etat fait partie

- de suivre les affaires contentieuses relatives aux biens de l'Etat en collaboration avec la direction générale du contentieux de l'Etat.

Elle comprend 2 sous-directions :

1) La sous-direction de délimitation des biens de l'Etat :

Elle comprend 2 services :

- a - le service de délimitation du domaine privé de l'Etat
 - b - le service du suivi de délimitation du domaine public de l'Etat
- 2) la sous-direction des études et des enquêtes foncières :

Elle comprend 2 services :

- a) le service des enquêtes foncières, et du suivi des travaux des commissions d'actualisation des titres fonciers non agricoles dont l'Etat est partie
- b - service des études techniques .

Art. 15. - La direction des biens des étrangers :

Elle est chargée :

- de l'exécution de la politique de l'Etat relative aux biens des étrangers

- d'effectuer les études juridiques relatives aux biens des étrangers

- de l'application des conventions internationales relatives aux biens des étrangers et de veiller à leur bonne exécution par toutes les parties et de suivre les situations foncières et matérielles de ces biens

- d'agir en vue d'apurer la situation foncière gelée des biens des étrangers dans le but de les vendre aux locataires ou à leurs occupants de bonne foi

- de préparer les autorisations administratives relatives aux biens des étrangers

- de préparer les réunions de la commission des autorisations et de la commission des cessions des biens des étrangers, en assurant leur secrétariat, et de suivre l'exécution de leurs décisions

- d'effectuer périodiquement le recensement des biens des étrangers, les constats, et les enquêtes foncières

- d'exercer la tutelle sur la gestion, par les agents immobiliers, des biens des étrangers, de les contrôler, et de leur préparer les autorisations ainsi que les décisions de retrait de ces autorisations

Elle comprend 2 sous-directions :

1) La sous-direction des opérations foncières :

Elle comprend 2 services :

- a - le service des autorisations pour les opérations foncières relatives aux biens des étrangers

- b - le service de cession des biens étrangers.

2) la sous-direction de gestion :

Elle comprend 2 services :

- a - le service du recensement, des constats et des enquêtes foncières

- b - le service du suivi de la gestion des biens des étrangers.

Art. 3 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 4. - Les ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-1108 du 14 mai 1994, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 24 septembre 1885, relatif au domaine public,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier,

Vu le décret du 21 juin 1956 relatif à l'organisation administrative du territoire de la République tel qu'il a été modifié par les textes ultérieurs et notamment la loi n° 75-52 du 13 juin 1975,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le statut des terres collectives et ensemble les textes la modifiant et la complétant,

Vu la loi n° 70-25 du 19 mai 1970, modifiée par la loi n° 88-112 du 18 août 1988 fixant les modalités de cession des terres domaniales à vocation agricole,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et ensemble les textes la modifiant et la complétant,

Vu la loi n° 88-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et des établissements soumis à la tutelle de l'Etat devant les tribunaux,

Vu l'article 69 de la loi n° 90-111 du 30 décembre 1990, portant loi des finances pour la gestion de 1991,

Vu la loi n° 92-20 du 3 février 1992, relative au transfert de certaines compétences du ministre de l'équipement et de l'habitat prévues par la législation relative aux biens des étrangers, au ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général du ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-1070 du 18 juin 1990, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières tel que complété par le décret n° 91-1006 du 21 juin 1991,

Vu le décret n° 91-739 du 22 mai 1991, portant nomination du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est créé une direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans chaque gouvernorat qui peut être dirigée selon le volume de travail par un cadre supérieur qui a rang et avantages d'un directeur ou sous-directeur d'administration centrale, et il est nommé selon la réglementation en vigueur relative aux emplois fonctionnels d'administration centrale.

Art. 2. - La direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières et chargée de :

- représenter le ministère au niveau régional
- veiller à l'exécution des programmes du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières notamment dans les domaines suivants :
 - recenser les biens meubles et immeubles de l'Etat
 - contrôler l'utilisation et l'exploitation des biens meubles et immeubles de l'Etat
 - apurement des situations foncières des biens non agricoles de l'Etat et des terres agricoles domaniales et collectives,
 - suivre les affaires contentieuses dont l'Etat est partie
 - effectuer les expertises relatives aux valeurs venales et locatives
 - gérer les affaires administratives des agents en matière d'attribution des notes professionnelles, de congés de repos annuels, et de discipline pour les sanctions du premier degré.

Art. 3. - Chaque direction régionale comprend 3 services :

1) Service des affaires foncières des terres agricoles domaniales et collectives :

Il est chargé de :

- apurer les situations foncières des terres agricoles domaniales et collectives

- effectuer les enquêtes foncières et les constats
- effectuer les travaux géométriques pour les lotissements agricoles

- suivre l'appurement des Enzels.

2) Service des opérations foncières, expertises et recensement :

Il est chargé de :

- effectuer les enquêtes foncières et les constats sur place
- effectuer les opérations de délimitation des domaines de l'Etat
- autoriser les ventes des biens meubles devenus sans emploi
- participer à l'établissement des expertises portant sur les valeurs locatives et venales
- effectuer le recensement des biens meubles et immeubles.

3) Service du suivi des litiges dont l'Etat est partie :

Il est chargé de :

- suivre les travaux confiés aux avocats notaire, huissiers et experts dans les affaires dont l'Etat est partie
- donner des consultations juridiques relatives aux contentieux aux différents services régionaux
- effectuer le suivi administratif des affaires en cours auprès des tribunaux de la région et dont l'Etat est partie
- suivre l'exécution des jugements dans lesquels l'Etat est partie.

Chaque service est dirigé par un chef de service nommé conformément à la réglementation en vigueur relative aux emplois fonctionnels d'administration centrale.

Art. 4. - Les ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-1109 du 14 mai 1994, modifiant le décret n° 91-842 du 31 mai 1991, portant statut particulier aux membres du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif telle que modifiée par la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour la gestion 1991 et notamment son article 70,

Vu la loi n° 93-50 du 3 mai 1993, relative au haut comité du contrôle administratif et financier,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-1070 du 18 juin 1990, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières tel que modifié par le décret n° 91-1006 du 21 juin 1991,

Vu le décret n° 91-842 du 31 mai 1991, fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-906 du 19 avril 1993, relatif au haut comité du contrôle administratif et financier,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les articles 4, 9, 21 et 22 du décret n° 91-842 du 31 mai 1991 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 4. (nouveau) - Les contrôleurs adjoints des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont recrutés dans les conditions suivantes :

1 - par voie de nomination directe parmi les sortants de l'école nationale d'administration ayant satisfait aux conditions de l'examen de sortie du cycle supérieur de cette école et titulaires d'une licence en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et âgés de trente cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement.

2 - par voie de concours sur dossier et épreuve orale parmi :

- les candidats âgés de trente cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, titulaires d'un diplôme d'études approfondies en droit, économie, gestion financière ou comptable délivré par un établissement ou institut d'enseignement supérieur public ou d'un diplôme reconnu officiellement équivalent, obtenu dans les mêmes disciplines.

- les candidats titulaires du certificat supérieur de révision comptable justifiant d'une ancienneté minimum de 2 ans après obtention de leur diplôme dans un cabinet d'auditeur ou d'expertise comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie et âgés de trente cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'ouverture du concours.

3 - par voie de concours sur épreuves écrites et orales ouvert aux candidats parmi :

- les fonctionnaires publics titulaires d'une maîtrise en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme reconnu officiellement équivalent dans les disciplines financières, comptables, économiques ou juridiques justifiant de cinq années d'ancienneté au moins dans le grade d'administrateur ou dans un grade équivalent et exerçant dans le domaine des affaires foncières ou de la gestion administrative, comptable, financière ou juridique et âgés de trente cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

- les agents titulaires d'une licence en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme reconnu officiellement équivalent dans les disciplines financières, comptables, économiques ou juridiques justifiant dans une entreprise publique et, après obtention de leur diplôme, de cinq années d'ancienneté au moins dans le domaine des affaires foncières ou de la gestion administrative, comptable, financière ou juridique et âgés de trente cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Le programme ainsi que les modalités d'ouverture des concours prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont fixés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 9. (nouveau) - Les contrôleurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont recrutés dans les conditions suivantes :

1 - par voie de nomination au choix parmi les contrôleurs adjoints des domaines de l'Etat et des affaires foncières justifiant d'une ancienneté dans ce grade d'au moins trois ans et inscrits sur une liste d'aptitude.

2 - par voie de concours sur dossier et après épreuve orale parmi les fonctionnaires publics ou les agents des entreprises publiques titulaires d'un diplôme d'études approfondies en droit, économie, gestion financière ou comptable, délivré par un établissement ou institut d'enseignement supérieur public, ou d'un diplôme reconnu officiellement équivalent obtenu dans les mêmes disciplines, et justifiant de quatre années d'expérience au moins après obtention de leurs diplômes dans le domaine des affaires foncières ou de la gestion administrative, comptable, juridique ou

financière et âgés de trente sept ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Le nombre des contrôleurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières recrutés par voie du concours prévu au paragraphe 2 du présent article ne peut dépasser le tiers des postes vacants dans le grade de contrôleurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières, à la date de l'ouverture du concours.

Le programme ainsi que les modalités d'ouverture du concours prévus au paragraphe 2 du présent article sont fixés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 21. (nouveau) - Le chef du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières est nommé par décret sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières parmi les titulaires du grade de contrôleur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières ou d'un grade équivalent, depuis au moins trois ans.

Art. 22. (nouveau) - Le chef du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-1110 du 14 mai 1994, modifiant le décret n° 91-847 du 31 mai 1991 relatif aux indemnités allouées aux membres du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-842 du 31 mai 1991, portant statut particulier aux membres du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 92-1997 du 9 novembre 1992, portant octroi de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des membres des corps de contrôle général qui exercent leurs attributions en dehors de leurs corps et qui sont exclus du bénéfice de l'indemnité de contrôle,

Vu le décret n° 93-906 du 19 avril 1993, relatif au haut comité du contrôle administratif et financier,

Vu le décret n° 91-845 du 31 mai 1991, relatif aux indemnités allouées aux membres du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel que modifié par le décret n° 91-1737 du 18 novembre 1991 et le décret n° 94-552 du 18 février 1994,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les articles 1 et 3 du décret n° 91-845 du 31 mai 1991, tel que modifié par les décrets n° 91-1737 du 18 novembre 1991 et n° 94-552 du 28 février 1994, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 1. (nouveau) - Il est alloué aux membres du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, une indemnité dite "indemnité de contrôle".

Outres les membres qui exercent effectivement leurs missions au sein du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, cette indemnité est servie :

- aux membres dudit corps, qui sont détachés auprès du corps du contrôle général des services publics, et du corps du contrôle général des finances, et qui y exercent effectivement leurs attributions.

- aux membres du corps, détachés pour exercer au sein du haut comité de contrôle administratif et financier institué par la loi n° 93-50 du 3 mai 1993.

- et d'une façon générale, aux membres du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières détachés auprès de tout autre service ou entreprise publics, à condition d'avoir accompli au moins 6 ans d'exercice au sein du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le montant de cette indemnité est égal au cumul de la première et du maximum de la deuxième partie prévue par le décret n° 94-552 du 28 février 1994 susvisé.

Cette indemnité est servie mensuellement et à terme échu.

Art. 3. (nouveau) - Outre la rémunération rattachée au grade, il est servi au chef du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières une indemnité de responsabilité.

Le taux mensuel de cette indemnité est fixé à soixante dix (70) dinars.

L'indemnité de responsabilité susvisée est soumise aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès, selon la réglementation en vigueur.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

NOMINATIONS

Par décret n° 94-1117 du 14 mai 1994.

Mademoiselle Zeineb Kchouk, professeur de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de chef de service de l'évaluation et du suivi pédagogique de l'enseignement préparatoire privé à la sous-direction de l'évaluation et du suivi pédagogique des établissements d'enseignement privé à la direction de l'enseignement privé au ministère de l'éducation et des sciences (section de l'éducation).

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-1118 du 16 mai 1994.

Monsieur Montacer Slaheddine, conseiller des services publics, est nommé directeur général de l'hôpital Habib Thameur.

Par décret n° 94-1119 du 16 mai 1994.

Monsieur Ayed Mohamed Ali, contrôleur des finances de première classe, est nommé directeur général de l'hôpital Aziza Othmana à Tunis.

Par décret n° 94-1120 du 14 mai 1994.

Sont nommés à compter du 1er février 1994 en qualité de médecins des hôpitaux, les assistants hospitalo-universitaires en médecine et les médecins spécialistes principaux de la santé publique dont les noms suivent :

Noms et Prénoms	Spécialités	Région Sanitaire
Kheireddine Tahar	Chirurgie générale	Tunis
Zouari Khedija	Chirurgie générale	Monastir
Jammoussi Med Moncef	Radio-diagnostic	Tunis
Zouari Mounir	Orthopédie et traumatologie	Tunis
Sfar Gandoura Ezzeddine	Gynécologie obstétrique	Tunis
Ben Saïd Abdelkader	Gynécologie obstétrique	Bizerte
Bibi Mohamed	Gynécologie obstétrique	Sousse
Marrakchi Zohra	Pédiatrie	Tunis
Ben Jaballah Nejla	Pédiatrie	Tunis
Zaïmi Mokhtar	Pneumologie	Le Kef
Haltiti Raja	Pneumologie	Menzel Bourguiba
Salem Mohamed	Réanimation médicale	Tunis
Drissa Habiba	Cardiologie	Tunis
Ben Youssef Soraya	Cardiologie	Sfax
Zarmani Rachida	Anatomie et cytologie pathologique	Tunis
Azzouz Med Moussadak	Gastro-entérologie	Tunis
Ben Abid Jouda	Psychiatrie	Tunis
Jaoua Abdelaziz	Psychiatrie	Sfax
Maalej Mohamed	Psychiatrie	Sfax
Marrakchi Samira	Ophtalmologie	Tunis
Zbiba Hédia	Ophtalmologie	Tunis (hôpital des forces de sécurité intérieure)

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATION

Par décret n° 94-1121 du 14 mai 1994.

Monsieur Béchir Ghazali est nommé inspecteur général de la jeunesse et des sports.

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

SITUATION GENERALE DECADEIRE AU 20 FEVRIER 1994

A C T I F

ENCAISSE-OR	4 350 689,380
SOUSCRIPTIONS AUX DRG INT.	2 371 792,500
AVOIRS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	10 673 107,558
AVOIRS EN DEVICES	800 945 053,665
CTES SPECIAUX DE COOP. ECONOMIQUE DE L'ETAT & IAT	244 014 181,188
COMPTE COURANT POSTAL	4 986 187,748
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	710 051 985,009
EFFETS ESCOMPTEES	513 614 367,295
EFFETS DE REF. EN DEVICES	157 063 606,538
EFFETS EN PENSION	92 500 000,000
EFFETS ESCOMPTEES & CHQES EN COURS DE RECOURVEMENT	19 817 974,588
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	92 536 886,320
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25 000 000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	8 000 000,000
AVANCE A L'ETAT/SOUSCRIP.FDS MONETAIRE	296 994 592,750
PORTEFEUILLE - TITRES	15 002 788,977
IMMOBILISATIONS	14 940 771,436
DEBITEURS DIVERS	21 214 841,275
COMPTES D'ORDRE, ET A REGULARISER DE L'ACTIF	17 124 623,567
	3 051 203 449,794

P A S S I F

BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1 215 110 182,402
CTES DES BQES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	162 137 644,548
COMPTES DU GOUVERNEMENT	222 538 319,958
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	49 842 672,594
FONDS NATIONAL DE GARANTIE	42 132 011,295
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	747 947 375,594
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	96 945 977,651
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	269 644 020,055
PROVISIONS	43 477 761,542
RESERVE SPECIALE	16 816 905,082
RESERVE LEGALE	3 000 000,000
REPORT A NOUVEAU	58 386,217
CAPITAL	6 000 000,000
CREOITEURS DIVERS	23 615 927,937
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	151 936 264,839
	3 051 203 449,794

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

SITUATION GENERALE DECADEIRE AU 28 FEVRIER 1994

A C T I F

ENCAISSE-OR	4 350 689,380
SOUSCRIPTIONS AUX ORG INT	2 371 792,500
AVOIRS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	6 476 621,291
AVOIRS EN DEVISES	841 956 056,655
CTES SPECIAUX DE COOP. ECONOMIQUE DE L'ETAT & IAT	245 893 617,760
COMPTE COURANT POSTAL	4 936 271,865
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	582 361 695,846
EFFETS ESCOMPTEES	518 369 656,458
EFFETS DE REF. EN DEVISES	162 137 010,030
EFFETS EN PENSION	92 500 000,000
EFFETS ESCOMPTEES & CHQES EN COURS DE RECouvreMENT	11 553 679,955
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	96 847 945,486
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25 000 000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	8 000 000,000
AVANCE A L'ETAT/SOUSCRIP.FDS MONETAIRE	296 994 592,750
PORTEFEUILLE - TITRES	15 090 431,622
IMMOBILISATIONS	14 942 981,599
DEBITEURS DIVERS	21 128 080,100
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	25 427 330,294
	2 976 338 453,591

P A S S I F

BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1 253 472 889,838
CTES DES BQES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	105 639 935,186
COMPTES DU GOUVERNEMENT	116 159 956,845
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	50 486 954,639
FONDS NATIONAL DE GARANTIE	42 137 883,181
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	779 637 184,855
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	100 440 137,469
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	271 762 216,305
PROVISIONS	43 477 761,542
RESERVE SPECIALE	16 816 905,082
RESERVE LEGALE	3 000 000,000
REPORT A NOUVEAU	58 386,217
CAPITAL	6 000 000,000
CREDITEURS DIVERS	23 749 591,301
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	163 498 651,131
	2 976 338 453,591

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1994

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat
Hached, Radès — Tél. : 434 211
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de
l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 /w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4
A.T.B. : Agence Mégrine 28.1104 243387

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8